



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 480 DEL 23/12/2025	OGGETTO: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Servizio redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) e allegati nel Comune di Avella. Determina di Liquidazione.
Registro Generale N. 750 DEL 23/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventitré**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: 807360017D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale prot. n. 23/2023 con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

VISTA la Convenzione sottoscritta per la istituzione e gestione in forma convenzionata, *ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000*, della <<Centrale Unica di Committenza "Partenio - Vallo di Lauro" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi>>, C. C. del Comune di Avella n° 04 del 24/02/2015, nonché il regolamento per il funzionamento della CUC;

LETTO il vademecum e le direttive trasmesse dalla CUC;

PREMESSO:

- ✓ che con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Avella n° 11 del 11/02/2019, tra l'altro, è stato dato mandato al Responsabile del servizio n. 8 di esplicitare le figure tecniche minime per la definizione del gruppo tecnico di pianificazione/progettazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Urbanistico edilizio comunale e della Valutazione ambientale strategica;
- ✓ che con propria Determinazione n° 253 del 10/10/2019 (RG n° 414 del 16/10/2019) e successiva n° 260 del 14/10/2019 (RG n° 463 del 06/11/2019), *tra l'altro*, si avviava "...una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto, art. 36, comma 9, art. 157, comma 2, ed art. 95, comma 3, del D. L. vo 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa...", per un importo a base d'asta stimato per l'espletamento del servizio pari ad € 84.279,42 (oltre IVA e oneri previdenziali)";
- ✓ che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita con le risorse economiche del bilancio pluriennale 2019/21 sul CAP 2684 del Comune di Avella, giusta succitata Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Protezione Civile – Polizia Municipale del Comune di Avella n° 253 del 10/10/2019 (RG n° 414 del 16/10/2019) e successiva n° 260 del 14/10/2019 (RG n° 463 del 06/11/2019);
- ✓ che con determinazione della CUC n° 63RS (329RG) del 12/11/2019 è stata indetta la procedura ordinaria con un metodo di scelta del contraente mediante << procedura aperta >> e con il << criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa >> per un importo a base d'asta stimato per l'espletamento del servizio pari ad € 84.279,42 (oltre IVA e oneri previdenziali)";

- ✓ che con determinazione della CUC n° 43RS (254RG) del 08/07/2020 sono stati approvati i verbali di gara e, *conseguenzialmente*, è stato proposto di aggiudicare il servizio in parola al RTP prof. arch. Pasquale Miano C.F. MNIPQL57M23F839V (Mandatario) – arch. Federico Grieco C.F. GRCFRC62H12A509W, arch. Giuseppe Ruocco C.F. RCCGPP83D22C129W, ing. Marianna Romei C.F. RMOMNN77E50A509T, dott. agr. Aniello Arbucci C.F. RBCNLL70L23A509C, dott. Archeologa Eugenia Bellofatto C.F. BLLGNE80E46A783U, arch. Gabriella De Luzio C.F. DLZGRL88S69B963L, ing. Andrea Miano C.F. MNINDR88P12A509B (Mandanti), che ha ottenuto il miglior punteggio totale ed ha offerto un ribasso economico del 22,00% determinando così l'importo di aggiudicazione in complessivi euro € 65.737,95 (oltre IVA e oneri previdenziali);
- ✓ che con determinazione della CUC n° 49RS (289RG) del 05/08/2020 il servizio in parola è stato definitivamente aggiudicato;
- ✓ che con Determina n. 238/2021 si è proceduto a liquidare la fattura n. 15PA del 09/04/2021 per l'importo di € 33.363,10 IVA e cassa compresi emessa dal prof. arch. Pasquale Miano con studio in Napoli alla Piazza Leonardo, 14 – C.F. MNIPQL57M23F839V quale I e II acconto sul servizio richiesto;
- ✓ che con Determina n. 78/2025 rg 131, si è proceduto a liquidare la fattura n. 41PA del 23/09/2024 dell'importo di € 16.681,66 IVA e cassa compresi emessa dal prof. arch. Pasquale Miano - C.F. MNIPQL57M23F839V quale III acconto sul servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 58PA del 18/11/2025, acquisita al prot. n. 12835/2025, dell'importo di € 16.681,66 IVA e cassa compresi emessa dal prof. arch. Pasquale Miano - C.F. MNIPQL57M23F839V quale IV acconto sul servizio richiesto;

RITENUTO di dovere dare corso alla liquidazione in quanto il servizio è stato effettivamente reso;

DATO ATTO che la spesa è impegnata al R.P. Capitolo 2684 - del bilancio gestione R.R.;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, N.267

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare la fattura n. 58PA del 18/11/2025, acquisita al prot. n. 12835/2025, dell'importo di € 16.681,66 IVA e cassa compresi emessa dal prof. arch. Pasquale Miano - C.F. MNIPQL57M23F839V quale IV acconto sul servizio richiesto;

Di dare atto della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

Dare atto che la spesa è impegnata al R.P. Capitolo 2684 - del bilancio gestione R.R.;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: spesa per servizio redazione Piano Urbanistico Comunale e allegati del Comune di Avella. avvio procedura di scelta del contraente - modificata con determina di settore 260/2019

CIG: **CUP:****Descrizione Capitolo:** REDAZIONE PUC (RIF. E. 970.05)**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.03.04.001	8.1	2684		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1900196	€ 42.302,24	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 76**Codice Fiscale:** 00000234552 **P.Iva:** 00000234552**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1307	16.681,66	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1285, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 750 del 23/12/2025;

Oggetto: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Servizio redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC) e allegati nel Comune di Avella. Determina di Liquidazione.

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella